

표준업무협약서

아래 사업시행자 ○○○ 조합과 우선협상대상자 ○○○○○는 아래 대상 사업에 대하여 도시 및 주거환경정비법 제30조 및 정비사업 연계 임대사업자 선정 기준 제10조제4항에 따라 다음과 같이 업무협약을 체결하고, 이를 증명하기 위해 협약서 2통을 작성하여 각각 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다.

1. 협약당사자

가. 사업시행자 (이하 "갑"이라 한다)

- 1) 주 소 :
- 2) 명 칭 :
- 3) 대 표 :

나. 우선협상대상자 (이하 "을"이라 한다)

- 1) 주 소 :
- 2) 명 칭 :
- 3) 대 표 :

2. 대상사업

가. 사업명 : ○○주택재개발(재건축 등) 정비사업

나. 위 치 : ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 외 ○○필지

다. 부지면적 : ○○○○ m²

라. 사업내용 : 대상 정비구역 내 공공지원민간임대주택 공급

3. 협약내용

제1조(목적) 이 협약은 ○○주택재개발(재건축 등) 정비구역에 공공지원 민간임대주택을 공급하기 위해 갑과 을이 실시한 가격협상의 결과를 상호 준수하기 위함을 목적으로 한다.

210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡)

(4쪽 중 제2쪽)

제2조(주택의 공급 등) ① "갑"은 대상사업에서 분양예정인 주택 중 조합

원 분양분, 관련 법령상 공급의무 있는 임대주택을 제외한 모든 주택을 제3조의 조건으로 "을"에게 공급한다.

② "을"은 "갑"이 공급하는 주택을 공공지원민간임대주택으로 공급한다.

③ "갑"은 조합원 분양 후 최종 미계약 분이 발생하는 경우, 이를 모두 "을"에게 공급하고, "을"은 이를 공공지원민간임대주택으로 공급한다.

④ 판매시설 및 업무시설 등 분양 가능한 기타시설은 "갑"과 "을"이 협의하여 처리한다.

제3조(공급조건) ① "갑"은 "을"에게 다음 조건에 따라 주택을 공급한다.

규모 (전용면적)	공급면적	공급세대수	매매가격 (단일가격)
00㎡	00㎡	0000세대	평당 금 ○○○○○○○○원
(예시) 59㎡형	00㎡	0000세대	평당 금 팔백오십만원
...	...	...	...

② "갑"과 "을"은 다음 각 호의 사항에 대해서는 조합원 분양분과 공공지원민간임대주택에 동일한 조건을 적용한다.

1. 발코니 확장
2. 불박이장 설치
3. 드레스룸 설치

③ "갑"과 "을"은 제2항의 내용을 포함하여 [별지1]과 같이 주택공급을 위한 세부사항에 합의하며, [별지1]에서 '기타'로 정한 사항에 대해서는 [별지2]의 특약으로 정한다.

제4조(건축계획 협의) ① 설계자 및 시공자가 선정된 경우 "갑"은 설계자, 시공자와 제3조제3항의 공급조건이 반영될 수 있도록 협의한다.

② 설계자 및 시공자가 선정되지 않은 경우 "갑"은 제3조의 공급조건을 설계자 또는 시공자 선정을 위한 입찰공고에 반영하여야 한다.

210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡)

(4쪽 중 제3쪽)

③ 설계자 및 시공자가 선정되지 않은 경우 "을"은 "갑"이 선정한

설계자 또는 시공자가 제3조제3항의 조건을 반영하지 않는 경우 "갑"에게 설계자 또는 시공자 변경을 요청할 수 있으며, "갑"은 이 요청에 따라야 한다.

④ 설계자 및 시공자가 선정되지 않은 경우 "을"의 요청에도 불구하고 "갑"이 설계자 또는 시공자 변경을 이행하지 않는 경우 "을"은 기간을 정하여 "갑"에게 이행을 최고할 수 있다.

⑤ 설계자 및 시공자가 선정되지 않은 경우 "갑"은 "을"과 협의한 건축계획을 사업시행계획에 반영하여야 하며, 관할 행정청이 사업시행인가 과정에서 건축계획의 변경 등을 요구하는 경우 "을"과 협의하여야 한다.

제5조(정비사업대출보증) ① "을"은 "갑"이 주택도시보증공사의 정비 사업 초기사업비 대출보증을 신속히 받을 수 있도록 적극 협조한다.

② "갑"은 "을"이 제1항에 따른 기금출자 및 보증 사전심사와 관련 하여 자료제출을 요청하는 경우 적극 협조한다.

③ "갑"의 요청에도 불구하고 "을"이 정비사업 초기사업비 대출 보증을 위한 기금출자 및 보증사전심사를 이행하지 않는 경우 "갑"은 기간을 정하여 "을"에게 이행을 최고할 수 있다.

제6조(매매예약의 체결) "갑"과 "을"은 법 제50조에 따른 사업시행계획인가 이후 공공지원민간임대주택 공급을 위한 토지, 공동주택, 지분 등에 대한 매매예약을 체결하여야 한다.

제7조(정보제공) "갑"과 "을"은 본 협약체결 이후 원활한 사업 추진을 위하여 상대방에게 필요한 자료를 요청할 수 있고, 상대방은 이에 적극 협조한다.

제8조(비밀유지) "갑"과 "을"은 본 협약 및 업무수행과 관련하여 상대방으로부터 취득한 업무관련 자료, 개인정보 등을 상대방 동의 없이 본 사업외 다른 목적으로 사용하거나 제3자에게 제공할 수 없다.

제9조(협약의 효력) ① 이 협약은 각 기관의 대표자가 서명·날인한 날로부터 효력이 발생하며, 기간은 1년으로 한다. 다만, 협약당사자 간 합의로 이를 연장할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이 협약은 자동으로 실효된다.

1. 대상사업에 대한 주택도시보증공사의 기금출자 및 보증의결을 받지 못하는 경우
2. 제4조제4항 및 제5조제3항의 기간이 도과한 경우
3. 제4조제5항을 위반한 경우
4. "갑" 또는 "을"이 조합해산 또는 파산 등의 사유로 협약 상 의무를 이행하지 못할 것이 명백한 경우

[별첨1] 주택 공급을 위한 세부 협의사항

[별첨2] 주택 공급을 위한 특약사항(예시)